DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 24-2023-RAFC-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : CAPEFA S.R.L.

Demandado : Municipalidad Provincial de Huamanga.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Pago, y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 12 de diciembre de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 25 de enero de 2024.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 31 de julio de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD

Caso Arbitral N° 24-2023-RAFC-CARD-CECARD/AYA

CAPEFA S.R.L

vs.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

LAUDO

Árbitro Único

Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martinez

Lima, 31 de julio de 2024

LAUDO

Decisión N. º 10

Lima, 31 de julio de 2024

ÍNDICE

I. TABLA DE ABREVIATURAS. 3

II. MARCO INTRODUCTORIO 4

2.1. Identificación de las Partes 4

2.2. Convenio Arbitral 4

2.3. Árbitro Único, sede y normativa aplicable 5

III. ANTECEDENTES AL LAUDO 5

3.1. Inicio 5

3.2. Constitución del Tribunal Arbitral Unipersonal 5

3.3. Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal 5

3.4. Escritos de mérito 6

3.5. Fijación de Puntos controvertidos 7

3.6. Audiencia Única y Alegatos finales 8

3.7. Cierre de Instrucción y Plazo para Laudar 8

IV. ANÁLISIS DEL CASO 8

4.1. Cuestiones Preliminares 8

V. CONSIDERANDO 9

5.1. Materia Controvertida 9

5.2. De la Prueba actuada y de los Argumentos Expuestos 10

5.3. Análisis de la Primera Pretensión Principal 13

5.4. Análisis de la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal 22

5.5. Análisis de la Segunda Pretensión Principal 27

VI. DE LA PRUEBA ACTUADA Y DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 32

VII. FALLO 32

I. TABLA DE ABREVIATURAS.

TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE ORDEN PROCESAL	
Árbitro Único	Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas
Demandante o Contratista o CAPEFA	CAPEFA S.R.L
Demandado o Entidad	Municipalidad Provincial de Huamanga
Partes	Capefa S.R.L y Municipalidad de Huamanga
Centro	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.
Reglamento de Arbitraje	Reglamento del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.
Contrato	Contrato N°0300-2022-MPH/GM "Adquisición de leche evaporada entera para el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga".
LCE	Ley N°30225 y el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificaciones realizadas mediante el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el Decreto Supremo. N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF

II. MARCO INTRODUCTORIO

En Lima, al 31 de julio del año 2024, se emite el Laudo Arbitral de Derecho en el arbitraje seguido entre Capefa S.R.Ly la Municipalidad Provincial de Huamanga.

2.1. Identificación de las Partes

1. **CAPEFA S.R.L**, (en adelante **EL CONTRATISTA** o **EL DEMANDANTE)** representada por su apoderada, Carmen Palomino Martínez, con RUC N.º 20287233851, con correo electrónico cpalomino@pyglobal.com y asesorialegal.arbitraje@gmail.com, con domicilio para estos efectos el Jr. Arequipa N° 292 -Segundo piso-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

2. **Municipalidad Provincial de Huamanga**, con RUC N.º 20143137296 (en adelante, **LA ENTIDAD o EL DEMANDADO)** representada por Victor Oriundo Medina, identificado con DNI N.º 28226456, con correo electrónico procuraduriapm.mph@gmail.com, con domicilio para estos efectos en el Jr. Lima Nro. 378 – Tercer Piso – oficina C5 – Huamanga – Ayacucho.

2.2. Convenio Arbitral

3. El convenio arbitral que ampara la presente controversia se encuentra contenido en la cláusula Sexta del Contrato N°0300-2022-MPH/GM "Adquisición de leche evaporada entera para el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga". (en adelante, Contrato) de fecha 20 de abril de 2022, que establecen en iguales términos lo siguiente:

> *"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Solución de Controversias:*
> *Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*
> *Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.*
>
> *Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.*
>
> *El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado."*

2.3. Árbitro Único, sede y normativa aplicable

4. El 8 de enero de 2024, el Consejo Superior del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD designó como Árbitro Único al abogado Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, identificado con DNI N.º 46625467, con domicilio para estos efectos en Jr. Sáenz Peña 185. Intr. 1307, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima.

5. Las partes manifestaron su conformidad con la constitución y composición del Tribunal Arbitral Unipersonal.

6. Las partes no formularon recusación contra el Árbitro Único.

7. La sede del arbitraje es Lima-Perú.

8. El derecho aplicable a esta disputa es la ley peruana y el idioma castellano.

9. El reglamento arbitral aplicable es el Reglamento del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD (en adelante, Reglamento).

III. ANTECEDENTES AL LAUDO

3.1. Inicio

10. El 12 de diciembre de 2023, el Contratista presentó su solicitud de arbitraje contra la Municipalidad Provincial de Huamanga.

11. La Municipalidad Provincial de Huamanga respondió la solicitud de arbitraje con fecha el 21 de diciembre de 2023.

3.2. Constitución del Tribunal Arbitral Unipersonal

12. El 8 de enero de 2024, el Consejo Superior del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD designó como Árbitro Único al abogado Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, identificado con DNI N.º 46625467.

13. El 12 de enero de 2024, el abogado Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas aceptó el cargo de Árbitro Único y presentó su Declaración de Independencia, Imparcialidad y Disponibilidad.

3.3. Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal

14. Mediante Decisión Nº 1, de fecha 25 de enero de 2024, el Árbitro Único remitió a las partes el proyecto de reglas del proceso arbitral, para que manifiesten su aceptación a

los términos de esta o, de ser el caso, remitan sus comentarios u observaciones dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificadas.

15. Conforme a lo anterior, dentro del plazo otorgado, ninguna de las partes se pronunció respecto al proyecto de reglas del proceso arbitral; por lo cual, se dejó constancia de la falta de pronunciamiento de las partes.

16. Mediante Orden Procesal Nº 2, emitida el 05 de febrero de 2023, el Árbitro Único aprobó las reglas procesales definitivas; y otorgó al Contratista un plazo de veinte (10) días hábiles para presentar su demanda y los medios probatorios que la sustentan.

3.4. Escritos de mérito

17. El 15 de febrero de 2024, el Contratista, dentro del plazo otorgado, presentó su escrito de demanda y los medios probatorios que la sustentan.

18. Con fecha 21 de febrero de 2024, mediante la Decisión N° 03, se resolvió correr traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios a la Municipalidad Provincial de Huamanga para que en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado con dicha resolución cumpla con contestar demanda y de considerarlo conveniente formule reconvención.

19. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2024, la Entidad presentó su escrito bajo sumilla "Se advierte defecto en la notificación". A lo que la Secretaría resolvió indicando que se tenga por presente dicho escrito, señalando que los plazos serán computados a partir del día siguiente de notificado la comunicación.

20. Con fecha 12 de marzo de 2024, la Entidad presentó su escrito bajo sumilla "Solicito suspensión del plazo de contestación de demanda y se promueva acuerdo entre las partes".

21. Mediante Decisión N° 05 de fecha 13 de marzo de 2024, se resolvió correr traslado el escrito de la Entidad al Contratista otorgándole el plazo de un (01) día hábil para que manifieste lo conveniente a su derecho

22. Además, se precisó no suspender el plazo otorgado a la Entidad para que absuelva la demanda presentada por el Contratista. En consecuencia, se le recuerda que su plazo para presentar el escrito de contestación de demanda es hasta el 14 de marzo.

23. Con fecha 14 de marzo, el Contratista presentó su escrito bajo sumilla "Absuelvo traslado.

24. Con fecha 14 de marzo de 2024, la Entidad presentó su escrito bajo sumilla "Contesto demanda arbitral".

25. Mediante Decisión N° 06 de fecha 20 de marzo de 2024, se resolvió tener por presente los escritos de fecha 14 de marzo de 2024, precisando que dentro de las actuaciones y hasta antes de la emisión del laudo, cualquiera de ellas tiene la posibilidad de presentar una propuesta formal conciliatoria.

3.5. Fijación de Puntos controvertidos

26. Mediante Decisión N° 07 de fecha 10 de abril de 2024, se fijó las cuestiones controvertidas del proceso arbitral, siendo los siguientes:

i. PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene a la ENTIDAD el pago de la suma total de S/ 110, 445.26 (Ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 26/100 soles) a favor del CONTRATISTA, por el concepto de pago, derivado de la ejecución del contrato N°0300-2022-MPH/GM.

ii. SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD el pago de los intereses legales generados por la demora del pago al CONTRATISTA, el cual tendría que ser calculado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

iii. TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD el pago de las costas y costos asumidas por el CONTRATISTA en el presente Proceso Arbitral.

27. Además, se admiten los medios probatorios ofrecidos por la Municipalidad Provincial de Huamanga, los cuales han sido ofrecidos por el Contratista en su demanda, y que la municipalidad, basándose en el principio de comunidad de pruebas, también ofrece en su contestación de demanda.

28. Mediante Decisión N° 08 de fecha 14 de mayo de 2024, se dejó constancia que ninguna de las partes presentó oposición sobre la fijación de puntos controvertidos, en ese sentido se declararon consentidos.

3.6. Audiencia Única y Alegatos finales

29. Por otro lado, a través de la presente Decisión N° 8 de fecha 14 de mayo de 2024, el Árbitro Único, citó a las partes a Audiencia Única para el viernes 24 de mayo a las 12:00 del mediodía, mediante la plataforma virtual Google Meet.

30. En atención a ello, el 24 de mayo de 2024 a las 12 del mediodía, a través de la plataforma virtual Google Meet, se llevó a cabo, de manera virtual, la Audiencia Única con la asistencia del Contratista (demandante), Municipalidad Provincial de Huamanga (demandado), el Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral.

31. De conformidad con lo acordado en la Audiencia Única, las partes contaban con un plazo de diez (10) días hábiles, a efectos de que presenten sus respectivos escritos de alegatos, posteriores a dicha Audiencia.

32. Mediante escrito de fecha 10 de junio del 2024, el Contratista remitió su escrito de alegatos y conclusiones finales posterior a la audiencia. Asimismo, de fecha 10 de junio de 2024, la Entidad ha presentado sus alegatos finales. De ello, se dejó constancia a través de la Decisión N° 09 , emitida el 27 de junio de 2024.

3.7. Cierre de Instrucción y Plazo para Laudar

33. Mediante Decisión Nº 09 de fecha 02 de julio del 2024, el Árbitro Único dispuso el cierre de instrucción y fijó un plazo de treinta (30) días hábiles para emitir el Laudo Final.

IV. ANÁLISIS DEL CASO.

4.1. Cuestiones Preliminares

Antes de considerar la materia controvertida, corresponde expresar lo siguiente:

34. El Árbitro Único se constituyó de conformidad con lo establecido en el convenio arbitral suscrito entre las partes, así como al amparo de la normativa vigente.

35. La designación y aceptación del Árbitro Único se ajustó a las exigencias previstas en la ley de la materia.

36. Ni el Demandante ni la Demandada recusaron al Árbitro Único, ni tampoco impugnaron o reclamaron contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en las Reglas de este arbitraje y en los puntos controvertidos.

37. El Demandante presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos en las Reglas del Arbitraje.

38. La Demandada fue debidamente emplazada con la demanda y se le concedieron los plazos legales para el ejercicio pleno de su derecho de defensa.

39. Ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideren pertinentes, así como para expresar sus posiciones de hechos y de defensa sin limitación alguna, habiendo tenido ambas partes igual oportunidad para presentar sus alegaciones y conclusiones por escrito, así como para que realicen sus respectivos informes orales.

40. De lo expuesto, se colige que el proceso se ha seguido en respeto estricto de los derechos de las Partes. Por tanto, se procede a analizar las posiciones de las partes, desde los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios aportados al expediente. Especialmente, se prestará atención a los principios de la carga de la prueba, el cual consiste en que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión, y el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con esos medios de prueba la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable.

41. En tal sentido, el Árbitro Único dentro del plazo establecido, procede a emitir el correspondiente laudo arbitral.

V. CONSIDERANDO

5.1. Materia Controvertida

42. El Árbitro Único conviene en precisar que el análisis que a continuación se efectúa se limita a la prestación contenida en el escrito de demanda presentada de fecha 15 de febrero de 2024.

43. El Árbitro Único deja constancia de que en el estudio, análisis y deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

44. De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo 1071, Ley que norma el arbitraje en nuestro país, el Árbitro Único tiene la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas, siempre que la valoración se realice de manera conjunta y utilice su apreciación razonada.

45. Ello ha sido resaltado por Hinojosa Segovia y por los tribunales españoles cuando se ha indicado que *"…la actividad probatoria en el arbitraje ofrece una serie de peculiaridades respecto del proceso civil; (…) Los árbitros han de pronunciarse sobre la pertinencia y admisibilidad de los medios probatorios, pero no vienen vinculados por las peticiones de las partes…"*, habiéndose resuelto por sentencia de fecha 30/11/87, por ejemplo, *"…que el árbitro, según su leal saber y entender, practicó la prueba que estimó oportuna, en cuya actividad no puede ser obligado a practicar otras por imposición de ninguna de las partes…"*[1]

5.2. De la Prueba actuada y de los Argumentos Expuestos

46. Habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no existiendo vicio alguno al respecto que afecte la validez del proceso, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Árbitro Único emite el Laudo correspondiente conforme a los siguientes términos.

47. El presente laudo se expide de conformidad con lo señalado en la Ley de Arbitraje y el Convenio Arbitral. Estando a lo dispuesto en las mencionadas leyes, el Árbitro Único advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

48. La valorización de los medios probatorios aportados por las partes, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja expresa constancia que en el presente proceso arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, en el que se señala que:

> *"El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarios"*

49. Además, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado que los jueces y árbitros no están obligados a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.[2]

---

1 HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El Recurso de Anulación contra los Laudos Arbitrales (Estudio Jurisprudencial)". Editorial Revista de Derecho Privado / Editoriales de Derecho Reunidas S.A. Madrid. España. 1991. Pág. 309.

2 Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Adolfo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires- Santa Fe, 1992, tomo 5, comentario al artículo 163, P. 406. El Tribunal Constitucional ha confirmado este criterio, al señalar "En primer lugar, expedida por los emplazados, obrante a fojas veintitrés, según se desprende de la sentencia el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo no

50. La eventual ausencia de mención en este laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que el Árbitro Único haya dejado de sopesar y meritar todos los elementos de juicio relevantes que le han sido aportados.

51. Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, generar certeza en los árbitros respecto de las afirmaciones sobre los hechos y fundamentar sus decisiones, conforme a los principios generales de la prueba; Necesidad, Originalidad, Pertinencia y Utilidad de la Prueba, junto con una valoración conjunta de los mismos.

52. Esto se encuentra recogido en el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1071 que regula el Arbitraje, otorgando a los Árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

53. Que, la Carga de la Prueba constituye una regla de juzgamiento en sede arbitral y judicial, se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, Al respecto, el Árbitro Único debe señalar que, en el presente arbitraje, se mantiene la carga de la prueba de la Demandante respecto de sus afirmaciones sobre los hechos. En este contexto, y como resulta evidente, se realizará la valoración conjunta únicamente sobre las pruebas aportadas por la parte Demandante:

> *"Artículo 196°. - Carga de la prueba. -*
> *Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".*

54. Que, conforme se ha indicado anteriormente en materia de probanza todo aquel que alega un hecho debe de probarlo, sin perjuicio de que el Árbitro Único pueda solicitar y actuar pruebas adicionales si considera que lo requiere. A tales efectos, el Árbitro Único a lo largo del arbitraje ha analizado la posición de la Demandante, así como las alegaciones y las pruebas que ha aportado al presente. Del mismo modo el

---

garantiza que el juzgador tenga que pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los extremos en los que el actor apoyó parte de su defensa procesal. Es suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido enervados con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del proceso, lo que cumple con efectuarlo la sentencia cuestionada, especialmente en el tercer considerando" (Expediente N.º 1230-2002-HC/TC, FJ 13). En igual sentido: "si bien, como ha establecido este tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo" (Expediente N.º 03864-2014-PA/TC, FJ 27).

Árbitro Único ha analizado la posición de la Demandada, así como las alegaciones y las pruebas que ha aportado al proceso.

55. Que, el ordenamiento jurídico peruano, en lo que se refiere al cumplimiento de los contratos, establece que los contratos son obligatorios para las partes y que deben cumplirse y respetarse escrupulosamente.

56. Por tanto, es preciso dejar claramente establecido que este como todos los casos que se sustentan en un contrato debe ser resuelto con sujeción al principio de la autonomía de las partes que, en forma fundamental, inspira el derecho contractual, principio que ha sido recogido en el artículo 62º de nuestra Constitución Política.

57. En tal sentido, los artículos 1352º, 1354º y 1356º del Código Civil consagran los principios de consensualidad, libertad contractual y carácter obligatorio de las disposiciones contractuales. Al respecto, el artículo 1361º del Código Civil declara principio rector que "los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos" y el artículo 1362º del mismo cuerpo normativo prescribe que "los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes".

58. Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352º del Código acotado que establece que "los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos casos que, además, deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad"; en igual sentido, el artículo 1373º del citado cuerpo normativo dispone que "el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente".

59. Todas estas disposiciones consagran el principio jurídico rector de la contratación establecido en el derecho común (*pacta sunt servanda*), que, como es bien sabido constituye la base del derecho obligacional y contractual que compromete a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones pactadas de un contrato.

60. Los principios de fuerza obligatoria del contrato, buena fe y común intención de las partes sostienen que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, presumiéndose legalmente que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. En tal sentido, quien niega dicha coincidencia debe probarla.

61. Que, conforme a la demanda se ha fijado la controversia y, por tanto, los temas que serán materia del laudo.

62. Siendo ello así, corresponde al Árbitro Único establecer la secuencia lógica del presente Laudo mediante la exposición ordenada del criterio del Árbitro Único respecto a cada una de las pretensiones postuladas, atendiendo no solo a la argumentación propuesta por las partes sino también analizando las pruebas ofrecidas y actuadas respecto a cada una de dichas pretensiones.

63. Que, a los efectos de valorar las pruebas aportadas al presente proceso arbitral, que es uno de Derecho, debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde a quien alega determinado hecho. Asimismo, la prueba tiene por objeto que la parte interesada acredite ante el juzgador los hechos que invoca en la sustentación de su posición para crear certeza respecto de ellos. A este respecto, la doctrina señala que:

> *"La noción vulgar o corriente de probar la recoge y tecnifica la ley para que las partes interesadas en un litigio sepan a qué atenerse en cuanto al modo de hacerlo (…) probar es averiguar la verdad de una cosa, justificarla, hacerla presente (…).*
>
> *Es obvio que haya diferencia entre la prueba social y la prueba jurídica, dadas las sanciones o consecuencias que el derecho establece si se da o no se da la prueba del hecho o del acto jurídico, verbigracia, la cosa juzgada, que socialmente no existe. En sentido legal la prueba no es una demostración cualquiera, sino a través de ciertos medios y procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe, con mayor o menor severidad según los varios pueblos (…).*
>
> *Todo medio que pueda alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es decir, darle conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la existencia del hecho, es un medio de prueba.*
>
> *Como el juez ignora los hechos, pero las partes interesadas si lo conocen, pues lo han creado y los han vivido; deben hacérselos conocer de tal manera que el conocimiento le produzca certeza en su criterio."*

64. Por lo tanto, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

65. De la revisión de la demanda, las pruebas aportadas y las posteriores actuaciones en el marco del presente proceso arbitral, el Árbitro Único tiene la siguiente posición respecto al presente caso arbitral:

5.3. Análisis de la Primera Pretensión Principal

PRIMERO.

66. La pretensión que se procede a analizar es:

Primera pretensión principal:

I) ***PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Que el Árbitro Único ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga al pago de la suma total de S/ 110,455.26 por concepto de pgo derivado de la ejecución del contrato N° 0300-2022-MPH/GM.*

Posición del Demandante

67. Con fecha 20 de abril de 2021, se suscribió el Contrato N° 0300-2022-MPH/GM, cuyo objeto fue la adquisición de leche evaporada entera para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga-periodo 2022.

68. El Contratista señaló que, de acuerdo a la cláusula quinta del contrato, los pagos se realizarían en 4 pagos parciales.

69. Además, indicó que, el 21 de noviembre de 2022, con guía de remisión N° 8076, cumplieron con la última entrega de la cantidad de 36,743 latas de leche evaporada, las mismas que fueron recepcionadas por el responsable de almacén el mismo día.

70. Asimismo, se mencionó que, posterior a ello, no recibieron ninguna notificación de la Entidad donde se realicen observaciones a los bienes, más por el contrario, les solicitaron la emisión de la factura para que se cumpla con el pago a su favor.

71. Ante ello, el Contratista manifestó que, para efectos de cobros, cumplieron con emitir las siguientes facturas:

N° de factura	Fecha de emisión	Importe
F001-678	14/12/2022	S/ 77,228.58
F001-679	14/12/2022	S/ 33,226.68
F001-680	14/12/2022	S/ 3,448.04
TOTAL		S/ 113,903.3

72. En la misma línea, el Contratista expresó que, de las facturas antes descritas, la Entidad solo cumplió con el pago de la factura F001-680, por el monto de S/ 3,448.04, estando pendientes el pago de las facturas F001-678 y F001-679, los cuales suman un total de S/ 110,455.26, monto que se solicita el pago en el presente arbitraje.

73. Posteriormente, el Contratista indicó que, con fecha 22 de diciembre de 2022, el Director de la Oficina de Administración y Finanzas de la municipalidad, les otorgó la constancia de prestación, donde se especifica que el monto total del contrato asciende a la suma de S/ 455,622.50 y que no incurrieron en penalidades.

74. En la misma línea, el Contratista señaló que, con dicho documento no existe duda de que se cumplió con las obligaciones conforme a los lineamientos establecidos en las bases integradas y contrato.

75. Además, el Contratista alegó que, a través de múltiples cartas simples y notariales han requerido el cumplimiento del pago a su favor; sin embargo, hasta la fecha, no han recibido ningún tipo de comunicación de la Entidad donde se les dé cuenta sobre las razones por la demora el pago.

76. Finalmente, el Demandante, concluyó que, ante tal circunstancia, se ven obligados a iniciar el presente arbitraje, a efectos de que el Árbitro Único ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga, cumpla con su obligación de pago, pues, como ya se manifestó, cuentan con las conformidades respectivas, por lo que es injustificado su negativa.

SEGUNDO.

Posición del Demandado

77. La Municipalidad Provincial de Huamanga indicó que, es cierto que se suscribió el Contrato N° 0300-2022-MPH/GM con la empresa "CAPEFA S.R.L", para la "Adquisición de leche evaporada entera para el programa de vaso de leche de la Municipalidad de Provincial de Huamanga, periodo 2022.

78. Asimismo, la Entidad señaló que, conforme a la cláusula tercera del contrato: el monto de prestación fue ascendiente a s/ 455,622.50 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos veintidós con 50/100 soles), donde la Municipalidad provincial de Huamanga, realizó el pago total de las primeras tres entregas del producto, faltando el pago de una parte de la cuarta entrega, correspondiente al monto de s/ 110,455.26 (Ciento Diez Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100).

79. Además, la Entidad expresó que, esta suma de s/ 110,455.26, corresponde a un monto adicional que la Municipalidad Provincial de Huamanga, asignó para la compra de leche evaporada entera de 410 gramos.

80. En ese sentido, la Entidad manifestó que, se ha cumplido con cancelar más del 75% del pago acordado, quedando comprometidos a cancelar el saldo restante de s/ 110,455.26.

81. Por otro lado, la Entidad indicó que, se debe tener en cuenta que, por razones coyunturales, el gobierno actual se encuentra en una austeridad razón por la cual existen deudas que están pendientes de pago.

TERCERO.

Posición del Árbitro Único

82. Sobre el particular, atendiendo a lo argumentado en el presente arbitraje, en relación con la presente pretensión, el Árbitro Único realizará el análisis correspondiente.

83. Sobre esto, se procederá a realizar la revisión de los hechos controvertidos conjuntamente con un análisis jurídico del marco legal del Contrato, determinado por la Décima Sexta[3], establecido por la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, LCE) , asimismo, es aplicable el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificaciones realizadas mediante el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el Decreto Supremo. N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF. (en adelante, RLCE).

84. Cabe precisar, previamente, que un hecho no controvertido entre las partes es que, con fecha 20 de abril de 2022, se suscribió el Contrato N° 0300-2022-MPH/GM: Adquisición de leche evaporada entera para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga, periodo 2022, entre el Contratista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, por el importe de s/455,622.50 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos veintidós con 50/100 soles).

85. Al respecto, alega el Contratista que se suscribió el Contrato N° 0300-2022-MPH/GM con la Municipalidad Provincial de Huamanga para la adquisición de leche evaporada. Asimismo, señala que cumplió con entregar la totalidad del producto mediante facturas, F001-680, por el monto de S/ 3,448.04, factura F001-678 por el monto de S/ 77,228.58 y la factura F001-679 por el monto de 33,226.68, dando un monto total de S/ 113,903.30, de los cuales la entidad solo pagó S/ 3,448.04, quedando pendiente S/ 110,455.26. En esa misma línea, afirma haber cumplido con todas las obligaciones contractuales y solicita al árbitro ordenar el pago del saldo pendiente a su favor.

86. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Huamanga reconoce haber suscrito el contrato con el Contratista por S/455,622.50 y haber realizado los pagos correspondientes a las primeras tres entregas, faltando pagar el monto de S/ 110,455.26 correspondiente a un % de la cuarta entrega. Asimismo, indicó que este monto pendiente corresponde a un adicional asignado para la compra de leche.

[3] Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria de las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

87. Además, manifiesta haber cumplido con pagar más del 75% del monto acordado y que se compromete a cancelar el saldo restante, pero alega que por razones de austeridad del gobierno actual existen deudas pendientes de pago.

88. En ese sentido, corresponde al Árbitro Único determinar si corresponde que se declare la existencia de la obligación de pago atribuible a la Municipalidad Provincial de Huamanga, por el monto de S/ 110,455.26 (ciento diez mil, cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100 soles).

89. En primer lugar, a fin de esclarecer el tipo de contrato pactado por las partes, es preciso indicar que, desde la perspectiva de la ejecución de los contratos, estos se dividen en contratos de "ejecución única" y contratos "de duración"; así, Messineo señala que un contrato será de "ejecución única", cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad; en tanto que será "de duración" cuando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin requerido por las partes[4].

90. Respecto de los contratos "de duración", estos se subdividen en contratos de "ejecución continuada" y contratos de "ejecución periódica". Los contratos de ejecución continuada implican la ejecución de las prestaciones durante un periodo de tiempo sin interrupción (por ejemplo, el arrendamiento o el contrato de supervisión de obra). El contrato de ejecución periódica es aquel en el cual existen varias prestaciones parciales[5] las cuales son ejecutadas en diversas fechas futuras con intervalos de tiempo entre cada una de ellas.

91. Ahora bien, para culminar con el presente apartado, debe indicarse que Messineo excluye del alcance de los contratos "de duración" a aquellos contratos que tengan por contenido la prestación de un resultado futuro, pues, aun cuando en estos casos es necesario que la actividad del contratista se dilate durante cierto periodo de tiempo para producir el resultado requerido, la ejecución seguirá siendo instantánea.[6]

---

4 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952, pág. 429-430.

5 Según DE LA PUENTE Y LAVALLE, las prestaciones parciales en el caso de los contratos de ejecución periódica están referidas a las diversas prestaciones que los contratistas deberán realizar de forma continuada en el tiempo durante el trámite de la ejecución de un contrato de ejecución periódica. En este tipo de contratos, el contratista deberá efectuar las mismas prestaciones repetidamente en el tiempo, mientras la obligación se encuentre vigente. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Tomo I. Segunda Edición. Palestra Editores. Lima, 2003. Pág. 184.

6 "En relación a la función recién delimitada, de la duración se debe excluir del número de los contratos de ejecución continuada o periódica, el contrato que tiene por contenido la prestación de un resultado futuro: a la manera latina locatio operis (que ha de distinguirse de la locatio operarum, consistente, como es sabido, en poner a disposición de otra persona, que la utiliza, la propia energía de trabajo independientemente del producto de esta energía); casos: contrato de obra por empresa, transporte, fletamento, prestación de obra intelectual. Aquí, el tiempo concierne a la producción del resultado, para lo que es necesario que la actividad del deudor se dilate durante cierto período de tiempo, y no a la ejecución que es, en cambio, instantánea; la duración actúa aquí en función del fin, no en función del tiempo (piénsese en el caso del contrato de obra por empresa, en el que el tiempo es necesario para

92. Adicionalmente, De La Puente y Lavalle[7] precisa que:

> *"(…) el contrato es de ejecución periódica, llamado también de tracto sucesivo, cuando la obligación contractual da lugar a varias prestaciones instantáneas del mismo carácter (generalmente de hacer, pero que puede ser también de dar) que deben ejecutarse periódicamente -de un modo fraccionado con una cierta distantia temporis una de la otra- durante la vigencia del contrato, por tener las partes interés de satisfacer una necesidad que presenta el carácter de periódica. (…)".*

93. Realizadas las precisiones, no cabe duda de que el Contrato materia de controversia es uno de "duración" con "ejecución periódica", es decir que existen prestaciones parciales las cuales son realizadas en distintas fechas en donde existe intervalos de tiempo entre cada una de ellas.

94. En esa misma línea, la Cláusula Quinta del contrato, indica que el plazo de la ejecución de la prestación, se divide en 4 fechas de entrega con intervalos de tiempo entre 2 a 3 meses, como se puede ver a continuación:

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 25 de noviembre de 2022, el mismo que se computa desde DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, según el cronograma de entrega siguiente:

La entrega de los productos se realizará según el cronograma establecido:

Entrega	Fecha de Entrega	Leche evaporada entera en tarros de 410 gr (Tarros)
Primera entrega	Hasta 05 días calendarios después de la firma del contrato	36,744.00
Segunda entrega	24 junio del 2022	36,744.00
Tercera entrega	23 setiembre del 2022	36,744.00
Cuarta entrega	25 noviembre del 2022	36,743.00
	TOTAL	146,975.00

(Foto tomada por el Árbitro Único)

95. Asimismo, la Cláusula Cuarta del Contrato, establece la forma de pago, mediante la cual indican que la Entidad se obliga a pagar la contraprestación al Contratista, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación pertinente, como se puede ver en la siguiente imagen:

---

que la obra ordenada se ejecute, pero donde, una vez lista la obra, la entrega se realiza uno actu)." (El resaltado es agregado).MESSINEO, op.cit. páginas 430 y 431.

7 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general, Tomo I, Lima: Palestra Editores S.R.L., segunda edición, 2003, pág. 184.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

(Foto tomada por el Árbitro Único)

96. De ello, se puede apreciar que, la Entidad realiza el pago a favor del Contratista en pagos periódicos, luego de que haya una recepción formal de los bienes entregados por parte del Demandante y se haya emitido por parte de la Municipalidad la Conformidad de la prestación.

97. En este contexto, el pago correspondiente requiere la emisión de la Conformidad de la prestación por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

98. En esa misma línea, el Árbitro Único ha verificado el Anexo 1-C de la demanda, donde se ha constatado la Constancia de cumplimiento de la prestación de lo bienes, además, de señalarse específicamente en el punto 5 la Conformidad de la Prestación otorgada por la Oficina de Administración y Finanzas de la Entidad. Como se puede ver a continuación:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE BIENES

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento		
	Fecha de emisión del documento	22/12/2022	
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre o razón social	CAPEFA S.R.LTDA	
	RUC	20287233851	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN		
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones
	*****	******	*****
	*****	******	*****
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO N° 0300- 2022-MPH/GM	
	Tipo y número del procedimiento de selección	LP-SM-2-2022-MPH/CS-1	
	Objeto de la contratación	BIENES	X
		SERVICIOS EN GENERAL	
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA. PERIODO 2022	
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 455,622.50	
	Plazo contractual	219 DIAS CALENDARIOS (SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA)	
4 DATOS DE LA ENTIDAD	Denominación de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	
	RUC	20143137296	
5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN	Por medio del presente documento, la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	SI	-	Monto total de las penalidades aplicadas
	NO	X	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Econ. Héder L. Chanco Najarro DIRECTOR		
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

(Énfasis y Foto tomada por el Árbitro Único)

99. En ese sentido, para el Árbitro este documento no es la conformidad del Cuarto Entregable, dado que ha sido suscrito por un funcionario distinto al que señala el Contrato, pero si demuestra que se ha cumplido cabalmente con el servicio del Contrato, sumado a que se precisa que no existen penalidades dirigidas al Contratista.

100. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la forma de pago del Contrato N° 0300-2022-MPH/GM, se realiza en pagos parciales y no únicos. Por lo que, si bien es cierto la Entidad realizó el pago total de las primeras tres entregas del producto, aún queda pendiente el pago de una parte de la cuarta entrega, correspondiente al monto de S/ 110,455.26 (Ciento Diez Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100).

101. En ese sentido, y respecto al pago el jurista Mario Castillo Freyre indica que:

> *"Como regla general, la obligación debe pagarse en el plazo pactado. Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación"* [8]. *(…)*
>
> *"En virtud del principio de integridad se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación".*[9]

102. Además, el abogado Carlos Baldeón Miranda, ha señalado respecto al pago lo siguiente:

> *"La Ley de Contrataciones del Estado, señala que el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, mientras que su Reglamento, establece que para el pago se requiere la Conformidad de la prestación, pero agrega además que ello se dará "siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello".* [10]

103. De lo mencionado, y en base a lo expuesto por los juristas y la normativa aplicable, se concluye que la Entidad tiene la obligación legal de realizar el pago pendiente al contratista, puesto que este último ha cumplido con la entrega total de la prestación establecida.

104. En ese sentido, es pertinente señalar que, si bien el Contratista cuenta con la conformidad de la prestación por parte de la Entidad, está última solo le ha reconoció y pagado la factura F001-680 por el monto de S/ 3,448.04, correspondiente a una parte de la cuarta entrega.

---

8 Castillo Freyre, Mario. (2017). Derecho de las obligaciones, pp86.
9 Castillo Freyre, Mario. (2017). Derecho de las obligaciones, pp85.
10 Baldeo Miranda, Carlos. (2010). El pago en las contrataciones públicas: Interpretación para un requisito reglamentario ambiguo.

105. De este modo, la Municipalidad Provincial de Huamanga está obligada a cumplir con pagar el saldo a favor del Contratista por el monto de S/ 110,455.26 correspondiente a las facturas F001-678 y F001-679 pertenecientes al cuarto entregable.

106. Asimismo, es pertinente mencionar que la Entidad ha reconocido en pleno arbitraje que, va a cumplir con pagar la deuda que mantiene con el Contratista, como se puede apreciar en su escrito de contestación de demanda[11] de fecha 14 de marzo del 2022:

> En ese sentido debemos precisar que mi representada ha cumplido con cancelar más del 75 % del pago acordado, quedando comprometidos a cancelar el saldo restante de **s/ 110,455.26.**

107. En ese sentido, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Huamanga en su escrito de Contestación de demanda reconoce la deuda y además se compromete a cancelarla a favor del Contratista.

108. En ese misma línea, es pertinente indicar que la Municipalidad Provincial de Huamanga no ha negado la existencia de dicho monto adeudado en sus descargos, es más, como se señaló anteriormente, reconoce la deuda señalando que, corresponde a un monto adicional que la Entidad, asignó para la compra de leche evaporada entera de 410 gramos y que se comprometen a cancelar el saldo restante de s/ 110,455.26 (Ciento Diez Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100).

109. Finalmente, es preciso indicar que la Entidad indicó que, se debe tener en cuenta que, por razones coyunturales, el gobierno actual se encuentra en una austeridad razón por la cual existen deudas que están pendientes de pago.

110. Sin embargo, cabe destacar que la falta de presupuesto por parte de la Entidad para cubrir sus deudas pendientes no constituye una justificación válida para eximirse del pago correspondiente al Contratista.

111. Por lo tanto, se deja constancia que existe una deuda respecto al cuarto entregable, por la suma de s/ 110,455.26 (Ciento Diez Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100).

112. En consecuencia, se declara fundada, y se ordena el pago de la deuda correspondiente, por lo que, corresponde a la Municipalidad Provincial de Huamanga pagar el saldo restante de s/ 110,455.26 (Ciento Diez Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100) a favor del Contratista.

---

11 Escrito de Contestación de demanda de fecha 14 de marzo del 2024. Pp 2.

113. Por lo anteriormente señalado, el Árbitro Único considera declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal.

CUARTO.

5.4. Análisis de la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal

114. La pretensión que se procede a analizar es:

> ***Pretensión Accesoria a la Primera pretensión principal:***
>
> II) *Que, el Árbitro Único, ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga el pago de los intereses legales generados por la demora en el pago a favor de Capefa S.R.L, el cual deberá ser calculado desde la fecha de vencimiento de pago.*

Posición del Demandante

115. En primer lugar, el Contratista para fundamentar esta pretensión, indicó que, el numeral 39.3 del art. 39 de Ley de Contrataciones del Estado, señala que, en caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, se reconoce al contratista los intereses legales correspondientes.

116. Asimismo, señaló que, el art. 171 del Reglamento de la Ley antes citada, especifica que los pagos a favor del contratista deben realizarse dentro de los 10 días de emitida la conformidad y, en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

117. Posteriormente, el Contratista manifestó que, la entrega del bien se realizó el 25 de noviembre de 2022, considerando ello, a la fecha en que se emitió la factura (14 de diciembre de 2022), ya se había cumplido con el plazo máximo establecido en la norma y contrato para el cumplimiento del pago.

118. En esa misma línea, señaló que, a pesar de los múltiples requerimientos, la Entidad, se muestra renuente al cumplimiento de sus obligaciones, perjudicándola, pues, además de negarles el pago, les obligan a iniciar el presente proceso arbitral gastando más recursos de aquellos previstos, viendo frustrado la utilidad prevista al momento de presentar su oferta.

119. Finalmente, el Contratista, alegó que, es un principio general del derecho que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Para el caso concreto, señalaron que, no existe duda del derecho de crédito generado a su parte por la ejecución del Contrato N° 0300-2022 MPH/GM, en el que la municipalidad les adeuda la suma total de S/ 110,455.26; ante ello, indicaron que, corresponde que el Tribunal Arbitral disponga el pago de los intereses legales generados por el retraso injustificado del pago

correspondiente a la cuarta entrega, dicho cálculo deberá realizarse desde el 14 de diciembre de 2022 hasta la fecha efectiva de pago.

Posición del Demandado

120. La Municipalidad Provincial de Huamanga, indicó que tiene la voluntad de asumir y cumplir el pago que se adeuda, razón por la cual en mérito al Artículo 50°[12]del Decreto Legislativo N° 1071, insisten en que se promueva acuerdo entre las partes dentro del proceso arbitral.

121. Es preciso indicar que, la Entidad presento su escrito de alegatos finales, mediante el cual señaló que, respecto a la presente cuestión controvertida, se debe tener en cuenta la Constancia de Cumplimiento de la prestación de bienes, emitida el 22 de diciembre del 2022, a efectos de computar la conformidad de la entrega.

122. En ese sentido, indicó que desde el 22 de diciembre del 2022 se deben sumar los diez (10) días, para iniciar con el cálculo de intereses legales, el cual sería a partir del 10 de enero del 2023.

QUINTO.

Posición del Árbitro Único

123. Sobre el particular, atendiendo a lo argumentado en el presente arbitraje, en relación con la presente pretensión, el Árbitro Único realizará el análisis correspondiente.

124. Atañe al Árbitro Único, según lo establecido en la Pretensión Accesoria a la Primera pretensión principal, determinar si corresponde que se le ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga el pago de los intereses legales generado por la demora en el pago a favor del Consorcio, teniendo en consideración que la Primera Pretensión Principal ha sido declarada fundada.

125. De lo señalado, el Árbitro Único precederá a realizar un pequeño desarrollo del concepto de intereses a fin de ilustrar a las partes cuál es el tipo de interés pretendido en el escrito de demanda y si su pago procede por retraso en el cumplimiento de obligaciones.

126. Los intereses son definidos comúnmente como "el pago por el uso del dinero", como vemos esta definición es más económica que jurídica; la razón de ser de los

[12] Artículo 50.- Transacción. "Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados y, si ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no aprecia motivo para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes sin necesidad de motivación, teniendo dicho laudo la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de la controversia".

intereses es, por una parte, el crear incentivos para la circulación del dinero y en casos de retraso en el pago el indemnizar los perjuicios económicos causados por la imposibilidad de utilizar los recursos dinerarios adeudados. Como vemos el que hacer dinámico de las operaciones económicas crea la figura de los intereses con el fin de hacer más atractivas las transacciones. Queda claro que, de no existir la figura de los intereses los sujetos no tendrían incentivos (principio básico de la economía) para confiar su dinero a terceros, no habría ninguna posibilidad de acreencia lo cual genera un estancamiento en la circulación de los flujos efectivos.

127. En vista de la importancia de la figura económica de los intereses el ordenamiento jurídico peruano ha procedido a regularlos en el libro de las obligaciones; específicamente en los artículos 1242 y siguientes del Código Civil. Así, puede apreciarse que la ley determina la existencia de dos tipos de intereses, los moratorios y los compensatorios; estos últimos son aquel precio interpuesto al costo de oportunidad por el uso del dinero, el contrato de mutuo, por ejemplo, es la transferencia de bienes fungibles, como el dinero, en donde el solo aprovechamiento de la suma transferida al mutuante faculta al mutuatario a percibir un porcentaje del capital entregado. Por otro lado, el interés moratorio tiene por finalidad el resarcir o atenuar los daños causados por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

128. En esa línea, los intereses pueden ser pactados contractualmente o ser señalados por la misma ley; en ese sentido, si no existe pacto expreso o disposición legal que lo ordene no existirá el pago de los intereses. De esta forma es que ingresa la figura del interés legal, el cual opera en aquellos supuestos en donde la ley suple la voluntad de las partes ordenando, aun cuando no esté estipulado en contrato, el pago de intereses.

129. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 39 de la LCE, el cual establece lo siguiente:

> *"39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora"*

130. En el presente arbitraje, es importante resaltar que la Entidad no ha expuesto, ni presentado argumentación respecto de posibles motivos fortuitos o justificados de retrasos para el cumplimiento de la ejecución del pago a favor del Contratista, que debieran ser examinados por este Árbitro Único. En consecuencia, corresponde disponer reconocimiento de intereses legales.

131. Asimismo, el Árbitro Único advierte que la citada norma en forma clara establece que, en caso de demora en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales.

132. En la misma línea, el artículo 1246° del Código Civil ha establecido que, si los contratantes no pactan el pago de un interés moratorio, el deudor se encontrará obligado al pago de un determinado tipo de interés por causa de mora, que según sea el caso, se tratará del interés compensatorio (pactado) o del interés legal[13]. En ese sentido, siendo que las partes no han pactado ningún tipo de interés, nos regimos por los intereses legales a los que hace alusión el artículo 1246° del Código Civil.

133. Al respecto, el artículo 1244° del mismo cuerpo normativo, nos precisa que la tasa de interés legal será fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

134. Acto seguido, el Árbitro Único deberá determinar desde qué momento se deben cobrar los intereses.

135. Respecto a ello, es preciso indicar lo que señala el artículo 171.2 del RLCE con relación al momento en qué se deben cobrar los intereses legales:

> ***Art 171 Del pago***
> *171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales,* ***los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.*** *(Énfasis nuestro)*

136. Asimismo, para determinar la fecha, desde la cual se deberá computar el cálculo de los intereses, el Árbitro Único acude a la cláusula cuarta del Contrato N° 300-2022-MPH/GM, la cual establece lo siguiente:

> **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO.**
> LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
>
> Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.
>
> LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
>
> En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

(Foto tomada por el Árbitro Único)

137. En esa misma línea, el Contratista también señaló en su escrito de alegatos que el cálculo de los intereses legales deberá realizarse desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la emisión del laudo arbitral, utilizando la tasa de interés legal aprobada por el BCRP.

---

13 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Compendio de Derecho de las Obligaciones". Lima: Palestra Editores. Pág. 533.

138. De lo expuesto, se desprende que, en primer lugar, el Contratista cumple con el objeto del contrato pactado por ambas partes. Una vez cumplido, la Entidad se obliga a efectuar el pago tras la recepción formal de dicho objeto. Además, la Entidad debe otorgar la conformidad al servicio dentro de un plazo de siete días desde la recepción. Posteriormente, tras otorgar la conformidad, la Entidad tiene un plazo de diez días para realizar el pago. En caso de incumplimiento, una vez transcurrido el plazo de diez días, se generan automáticamente los intereses legales a favor del Contratista.

139. En ese sentido, se concluye que el derecho al pago de intereses legales se activa desde el momento en que debió efectuarse el pago de la contraprestación. Esto se traduce en que el cómputo de los intereses debe iniciar al término de los diez días calendario posteriores a la emisión de la conformidad por parte de la Entidad, siempre que se hayan verificado las condiciones establecidas en el contrato para el pago, conforme a lo establecido en el artículo 171 del RLCE y en el Contrato N° 300-2022-MPH/GM.

140. En esa misma línea, la Entidad en su escrito de alegatos indicó que, se debe tener en cuenta la Constancia de Cumplimiento de la prestación de bienes, emitida el 22 de diciembre del 2022, a efectos de computar la conformidad de la entrega. Sin embargo, ello se entiende como una constancia de todo el servicio, mas no como la conformidad del cuarto entregable, dado que según la Clausula Octava del Contrato señala que la conformidad la suscribe la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Nutrición, pero la constancia de cumplimiento de la prestación de bienes es suscrita por el Eco. Heder Chanco, directo de la Oficina de Administración y Finanzas.

141. Al respecto, el Árbitro Único ha examinado los medios probatorios presentados por las partes, en donde se aprecia que dentro del escrito de demanda se adjunta la guía de remisión N° 8076 – Anexo 1-B, de fecha 21 de noviembre de 2022 en donde el Contratista indica que se ha cumplido con internar la última entrega, es decir el cuarto entregable, el cual fue recepcionado por el responsable del almacén, sin ningún cuestionamiento por parte de la Entidad.

142. Por lo que, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Cuarta y Octava del Contrato, sumado a que la entrega del bien fue emitida el 21 de noviembre de 2022, al no tener el documento de la conformidad como medio prueba, es necesario determinar el inicio del cómputo de los intereses legales, respecto al cuarto entregable, para ello, se tiene el siguiente cuadro:

Entregable	**Fecha de entrega del bien**	**Vencimiento de plazo para emitir la conformidad**	**Vencimiento de plazo para efectuar el pago**
N° 4	21/11/ 2022	28/11/2022	08/12/2022

143. Sumado a lo anterior, es un hecho no negado y no controvertido en el presente arbitraje, es que para el Cuarto entregable el Contratista emitió (3) tres facturas por el monto de S/ 113,903.3 (Ciento Trece Mil Novecientos Tres y 30/100 soles.)

Nº de factura	Fecha de emisión	Importe
F001-678	14/12/2022	S/ 77,228.58
F001-679	14/12/2022	S/ 33,226.68
F001-680	14/12/2022	S/ 3,448.04
TOTAL		S/ 113,903.3

144. Por tanto, conforme lo expone el Contratista en su Demanda Arbitral, los intereses legales deben contabilizarse desde el 14 de diciembre del 2022, fecha en la que se emitieron las facturas y se materializa la oportunidad en la que se debió de realizar el pago, hasta la fecha en la que la Municipalidad Provincial de Huamanga realice el pago.

145. En ese sentido, considerando, que los intereses legales se generan hasta la fecha efectiva del pago, que es la emisión de las facturas del Demandante, e incluso habiéndose pagado una de ellas, el cálculo contenido en el presente laudo debe ser actualizado hasta la fecha en que efectivamente se realiza el pago.

146. Por lo anteriormente señalado, el Árbitro Único considera declarar FUNDADA la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal, otorgándole los intereses legales desde el 14 de diciembre de 2022 hasta la fecha efectiva de pago de lo ordenado en el presente laudo.

SEXTO.

5.5. Análisis de la Segunda Pretensión Principal

147. La pretensión que se procede a analizar es:

Segunda pretensión principal:

III) *Que el Árbitro Único, ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga pague las costas y costos asumidos por nuestra parte en el presente proceso arbitral.*

Posición del Demandante

148. El Contratista indicó respecto a la pretensión mencionada que, el art. 73 de D.L. 1071, Ley que Norma el Arbitraje, faculta al Tribunal Arbitral a determinar en el laudo que una de las partes asuma el pago íntegro de los costos y costas del arbitraje.

De esta forma, en atención a esta facultad del Tribunal Arbitral, solicitan que se condene a la Municipalidad Provincial de huamanga al pago de los costos y costas que el presente arbitraje les irrogue.

149. Además, expresaron que, conforme a lo comentado, previo a este arbitraje, han venido solicitando en múltiples oportunidades el abono del monto pendiente de pago; sin embargo, la Entidad, siempre se mostró renuente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, perjudicando a su parte, pues tuvimos que disponer de recursos económicos para el trámite de los documentos remitidos a la Entidad (gastos de notaría y abogados).

150. Considerando en actuar de la Entidad, alegaron que, no tuvieron otra opción que iniciar el presente proceso arbitral, para lo cual tuvieron que suscribir un contrato por la prestación del servicio al abogado que suscribe la presente demanda por el monto de S/ 9,000.00, los cuales vienen siendo pagados por su parte.

151. Además de ello, expresaron que, se debe considerar el pago de las tasas para el inicio de arbitraje y demás conceptos que no se hubieran realizado si la Entidad hubiera cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales.

152. Además, el Contratista señaló que, han pasado más de 13 meses sin que la Entidad cumpla con su obligación esencial de pago, perjudicándolos gravemente, restándoles liquidez, pues mantienen deudas con sus proveedores a quienes deben reconocerles el pago más los intereses legales generados.

153. Finalmente, el Demandante manifestó que, la Entidad nunca mostró su interés por el cumplimiento de pago, más por el contrario, les obligo a recurrir a la presente vía, generando gastos adicionales innecesarios. En este sentido, señalaron que, *"en caso se tutele nuestras pretensiones, corresponde que se condene a la Entidad al pago de los costos y costas"*.

<u>Posición del Demandado</u>

154. Al respecto de la presente pretensión, la Municipalidad Provincial de Huamanga, indicó al igual que en la Pretensión Accesoria a la Primera pretensión principal, que tiene la voluntad de asumir y cumplir el pago que se adeuda, razón por la cual en mérito al Artículo 50°del Decreto Legislativo N° 1071, insisten en que se promueva acuerdo entre las partes dentro del proceso arbitral.

155. Asimismo, en su escrito de conclusiones finales, el demandado señala que, la defensa es necesaria por ambas partes; es decir, su representada también asume los gastos en la contratación de un abogado, adquirir el presupuesto para la contratación del mismo, también genera un gasto adicional.

156. Además, señaló que, respecto a los honorarios de pago al contador encargado de la cuantificación de los gastos ocasionados a la empresa; se debe precisar que, no es

pertinente ni útil, debido a que el proceso se trata de una obligación de dar suma de dinero que se encuentra calculada conforme al contrato establecido.

SÉPTIMO.

Posición del Árbitro Único

157. Sobre el particular, atendiendo a lo argumentado en el presente arbitraje, en relación con la presente pretensión, el Árbitro Único realizará el análisis correspondiente.

158. En el presente apartado se fijarán los costos del arbitraje, en mérito al artículo 70 de la Ley de Arbitraje (Decreto. Legislativo. 1071), el cual dispone lo siguiente:

> *"Artículo 70.- Costos.*
> *El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje.*
> *Los costos del arbitraje comprenden:*
> ***a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.***
> *b. Los honorarios y gastos del secretario.*
> ***c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.***
> *d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida*
> *por el tribunal arbitral.*
> *e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.*
> *f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales".*
> *(Énfasis agregado)*

159. Por lo que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Arbitraje, es obligatorio que el Árbitro fije y por ello, determine quién debe asumir el pago de los costos arbitrales que genere el presente proceso arbitral, que hacen referencia a los honorarios y gastos administrativos.

160. Ahora bien, conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 56 de la Ley de Arbitraje, el Árbitro Único se pronunciará en el presente Laudo Arbitral sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73 de dicho cuerpo normativo.

161. Asimismo, el Árbitro Único se pronunciará sobre los costos derivados del presente proceso arbitral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 73 de la Ley de Arbitraje.

162. En primer lugar, se precisa que el numeral 1) del artículo 72º de la Ley de Arbitraje, dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su artículo 70, el cual fue detallado en los numerales anteriores

163. Carolina de Trazegnies Thorne, comentando el artículo 70° de la Ley de Arbitraje, señala:

> *"Los costos del arbitraje pueden ser clasificados en dos grandes categorías generales.*
> *En primer lugar, los costos del procedimiento arbitral o los costos del arbitraje 'propiamente dichos'. Estos incluyen los honorarios y gastos de los árbitros, los costos administrativos de la institución arbitral u honorarios del secretario, los costos de la Entidad nominadora, si la hubiera, y los costos de los peritos designados de oficio por el tribunal arbitral. En segundo lugar, pueden identificarse los gastos de defensa de las partes, es decir, los gastos en que cada parte tuvo que incurrir para presentar su caso ante el tribunal arbitral. Mediante este listado, el artículo 70° ha incorporado como costos del arbitraje, sujetos a las reglas contenidas en el artículo 73°, a ambas categorías.*
> *Los conceptos contemplados en los incisos (a) (b) (c) y (d) constituyen costos del procedimiento arbitral o costos del arbitraje 'propiamente dichos', mientras que el inciso (e) se refiere a los gastos de defensa incurridos por las partes (…)"*[14]

164. Además, el numeral 1) del artículo 73º del citado cuerpo normativo señala que el árbitro debe tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; asimismo, tal norma legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida, como se precisa a continuación:

> ***"Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.***
> *1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. (…)" (Énfasis nuestro)*

165. Al respecto, en la Décimo Sexta del Contrato N.º 0300-2022 MPH/GM., objeto de controversia del presente arbitraje, no establece pacto alguno acerca de los costos del proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Árbitro Único se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

166. Para ello, si bien el artículo 73 de la Ley de Arbitraje, en un primer momento precisa que la parte vencida debe de pagar los costos arbitrales, el objetivo de este principio no es "castigar" a la parte que haya perdido, sino más bien compensar a la parte vencedora de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su

---

14 DE TRAZEGNIES THORNE, Carolina. "Comentario al artículo 70 de la Ley Peruana de Arbitraje". En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Soto Coaguila, Carlos Alberto y Bullard González Alfredo (Coordinadores). Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2010. p. 788

derecho, considerando que se vio obligada a litigar. Por ende, se considera justo que se le reembolse los costos del proceso.

167. En este sentido, el Árbitro Único considera que para imputar o distribuir los costos del arbitraje, el artículo 73 invocado otorga al Árbitro Único la facultad de distribuir y prorratear los costos entre las partes, de acuerdo a las circunstancias del caso.

168. De esta forma, el Árbitro Único para poder emitir una decisión respecto de la asunción de costos arbitrales en este arbitraje, considera oportuno tomar en cuenta el desarrollo de las alegaciones efectuadas por las partes en el procedimiento.

169. Así, el Árbitro Único considera que, en primer lugar, la parte demandante ha obtenido la fundabilidad de sus pretensiones interpuestas en el presente proceso.

170. En razón de ello, el Árbitro Único considera prudente que los costos arbitrales sean asumidos en un cien por ciento (100%) por la parte demandada del proceso arbitral, precisando que dichos costos involucran tanto los honorarios del Árbitro Único, como los gastos administrativos del Centro de Arbitraje.

171. El Árbitro Único considera determinar cómo costos del arbitraje, el honorario que el Árbitro ha recibido, así como los gastos de administración del arbitraje.

172. Por lo cual, se aprecia que los gastos arbitrales ascendieron a un total de S/ 8,649.32 (Ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 32/100 soles.) correspondiendo al Árbitro Único el monto de S/ 4,761.76 (Cuatro mil setecientos sesenta y un con 76/100 soles.) y al Centro arbitral el monto de S/ 3,887.56 (Tres mil ochocientos ochenta y siete con 56/100 soles.)

173. En ese sentido, debido a que el Demandante asumió íntegramente el total de los gastos arbitrales, dígase, el cien por ciento (100%) de estos; corresponde a la Entidad reembolsar al Contratista la suma de S/ 8,649.32 (Ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 32/100 soles)

174. Por último, el Árbitro Único precisa que cada una de las partes deberá asumir sus propios costos por servicios legales y otros incurridos o se hubiera comprometido a pagar con ocasión del presente arbitraje.

175. Asimismo, respecto a los honorarios del contador señalados por el Contratista, el cual se indicó que, es el encargado de la cuantificación de los gastos ocasionados a la empresa, se debe mencionar que, esa contratación o servicio no es pertinente, puesto que el presente arbitraje es uno de puro derecho, y de obligación de dar suma de dinero.

176. En ese sentido, el Contratista es el encargado de asumir con los honorarios del profesional, puesto que fue contratado por el mismo demandante, para servicios que no son necesarios en el presente arbitraje.

177. Por lo anteriormente señalado, el Árbitro Único considera declarar FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretensión Principal.

VI. DE LA PRUEBA ACTUADA Y DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

178. Que, el Árbitro Único deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes. Asimismo, se deja constancia de que se ha examinado las pruebas presentadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y el principio de libre valoración de la prueba, recogido en el Decreto Legislativo N.º 1071, que regula el Arbitraje. Finalmente, deja constancia de que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos pudieran no haber sido expresamente citados en el presente laudo.

179. De igual manera, el Árbitro Único deja constancia que el presente Laudo Arbitral cumple con lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley de Arbitraje que señala que todo laudo debe ser motivado.

VII. FALLO

180. El Árbitro Único considera pertinente expresar que ha ejercido su cargo con estricta imparcialidad e independencia, no habiendo sido objeto de conflictos de interés, coacción o cualquier otro acto que menoscabe sus atribuciones.

181. Por tanto, en ejercicio de la función que las partes y la Constitución Política del Perú les ha conferido, el Árbitro único procede a decidir sobre las controversias puestas a su conocimiento en los términos siguientes:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión principal, la misma que ha sido planteada por CAPEFA S.R.L, por consiguiente, se le ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga pagar el saldo a favor del contratista por el monto de S/ 110,455.26 (ciento diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 26/100 soles) correspondiente al saldo por concepto de pago derivado de la ejecución del Contrato N° 0300-2022-MPH/GM, de fecha 20 de abril de 2022.

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la pretensión accesoria a la primera pretensión principal de la demanda planteada por CAPEFA S.R.L., en su escrito de demanda arbitral de fecha 15 de febrero del 2024. En consecuencia, se ordena a la Municipalidad Provincial de Huamanga realizar el pago de los intereses legales generados por la

demora en el pago a favor del Contratista, el cual será calculado desde el 14 de diciembre de 2022.

TERCERO: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la segunda pretensión principal de la demanda planteada por CAPEFA S.R.L, en consecuencia, se ordena a la Municipalidad Provincial de Huamanga asumir el cien por ciento (100%) de los costos arbitrales, tal como se dispuso en la distribución de los costos del arbitraje en los términos señalados en la parte de posición de Árbitro Único de la segunda pretensión principal de costos arbitrales de este laudo. Por tanto, corresponde **ORDENAR** a la Entidad el pago de la suma de S/8,649.32 (Ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 32/100 soles.), a favor de su contraparte en este proceso por concepto de restitución de costos arbitrales. Finalmente, el Árbitro Único estima conveniente que cada parte asuma los gastos incurridos para su defensa en el presente arbitraje.

Notifíquese a las partes. -

Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas
Árbitro Único